

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2421/2553

นายศักดิ์หรือร้อยโทศักดิ์
หรือสหะเกียรติหรือลำ คำวชิรพิทักษ์
กับพวก

โจทก์

นางสาวสมนึก ลีตระกูล กับพวก

ผู้ร้อง

นายหุ้ย ภูภิรมย์

ผู้ร้องสอด

นายชาญ แสงพิทักษ์ ในฐานะทายาท
ของนางสมใจ แสงพิทักษ์ และในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของนายประสาน แสง
พิทักษ์

จำเลย

นายกมลสิงห์ แสงพิทักษ์ กับพวก

จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 243 (1), มาตรา 247

การร้องสอดอ้างว่าตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1) นั้น เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนเสร็จแล้วต้องมีคำสั่งอนุญาตหรือยกคำร้องเพื่อที่คู่ความที่ไม่เห็นด้วยจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป ที่ศาลชั้นต้นไต่สวนเสร็จแล้วไม่ทำคำสั่ง แต่มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสิ่งนั้นไม่ชอบ และศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเสียเองแทนศาลชั้นต้นโดยให้ยกคำร้องก็ไม่ถูกต้อง ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้ร้องสอดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ในชั้นบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) อ้างว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง เนื่องจากโจทก์ได้ออกลิขิตเรียกร้องที่โจทก์มีต่อจำเลยตามคำพิพากษาในคดีนี้ให้แก่ผู้ร้องสอดแล้ว กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้ร้องสอดต้องร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องสอดที่มีอยู่

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องสอดของผู้ร้องเสร็จแล้วมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การร้องสอดอ้างว่าตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) นั้น เมื่อศาลชั้นต้นได้สวนเสร็จแล้วต้องมีคำสั่งอนุญาตหรือยกคำร้องเพื่อที่คู่ความที่ไม่เห็นด้วยจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป ที่ศาลชั้นต้นได้สวนเสร็จแล้วไม่ทำคำสั่ง แต่มีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่งนั้นไม่ชอบ และศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งเสียเองแทนศาลชั้นต้นโดยให้ยกคำร้องก็ไม่ถูกต้อง ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้ร้อง

สอดคล้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 247 คดีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาผู้ร้องสอดคล้อง

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้ร้องสอดคล้องที่ไต่สวนเสร็จแล้วตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่ง.

(สุรพันธุ์ ละอองมณี-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร-ชำนาญ รวิวรรณพงษ์)

ศาลชั้นต้น - นางอรอุษา กฤษณะโลม จรรย์รัตนศรี

ศาลอุทธรณ์ - นางอมรัตน์ ดีศรีวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ11361/2537

ต้น

หมายเหตุ